

OVĚŘENÁ VEŘEJNÁ KOPIE PDF

Tato veřejná kopie byla vytvořena z úplného textového přepisu uživatelem nahraného čtyřstránkového PDF. Binární originál má SHA-256 37791bd52b5237313dc7bc58a9fc2515689f3038cf3f42ef368836012e59da74. Tato kopie není byte-identickým originálem; rozhodující je původní nahraná listina.

ÚOOÚ | STÍŽNOST NA NEČINNOST | 2. 10. 2026

ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pplk. Sochora 727/27

170 00 Praha 7 – Holešovice

k rukám předsedy ÚOOÚ Mgr. Jiřího Kauckého

Podatel

Mgr. Dušan Dvořák, narozen 12. ledna 1962 jako fyzická osoba a současně ve věci 2) níže jako statutární orgán a stěžovatel dotčených nevládních organizací aliance Cannabis is The Cure, z.s., IČO 266 70 232, Příchystalova 180/14, 779 00 Olomouc – Nový svět, ID DS 4ex7c9p

Adresa podatele

Edukativní konopná klinika, 798 55 Ospělov 6

Datová schránka

r8u3nhx

V Ospělově dne 2. října 2026

STÍŽNOST NA NEČINNOST ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a naléhavá žádost o okamžité procesní vyřízení tří samostatných věcí

TŘI SAMOSTATNÉ VĚTVE NEČINNOSTI

- 1. NSZ: odvolání ze dne 1. 8. 2026 proti rozhodnutí NSZ ze dne 30. 7. 2026, č. j. SIN 55/2026-19.
- 2. KPR: stížnost aliance Cannabis is The Cure, z.s. podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 10. 8. 2026 proti postupu KPR dne 7. 8. 2026, č. j. KPR 5772/2026-2
- 3. Česká televize / Rada ČT / RRTV: podnět ze dne 14. 7. 2026, doručený ÚOOÚ dne 15. 7. 2026, doplnění ze dne 12. 8. 2026 a žádost ze dne 24. 8. 2026; současně upozornění na časový limit podle čl. 78 odst. 2 GDPR, který při počítání od 15. 7. 2026 připadá na 15. 10. 2026.

I. Důvod a procesní účel podání

Ke dni 2. října 2026 nemám přes opakované písemné žádosti doloženo řádné procesní vyřízení tří samostatných věcí, které ÚOOÚ vede nebo má vést. Nejde o neurčité dotazy ani o nově formulované požadavky. Již dne 24. srpna 2026 jsem ÚOOÚ požádal o přesné evidenční údaje, data předložení, spisové značky, provedené úkony, běh lhůt a aktuální procesní stav.

Žádám proto předsedu ÚOOÚ, aby každou větev posoudil samostatně, odstranil případnou nečinnost a poskytl konkrétní procesní odpověď, nikoli pouze obecné sdělení, že věc je vyřizována.

II. Odvolání proti rozhodnutí NSZ – č. j. SIN 55/2026-19

Nejvyšší státní zastupitelství vydalo dne 30. července 2026 rozhodnutí č. j. SIN 55/2026-19, kterým v celém rozsahu odmítlo dvě moje informační žádosti ze dnů 25. a 26. července 2026 podle zákona č. 106/1999 Sb.

První žádost se týkala souhrnné číselné informace o počtu jedinečných spisových značek vedených u NSZ od 6. 9. 2010 v přesně označených agendách a ve vztahu k označeným osobám. Druhá žádost požadovala doložení toho, co NSZ skutečně odeslalo Městskému státnímu zastupitelství v Praze v návaznosti na sdělení NSZ ze dne 13. 5. 2026, č. j. 6 NZN 1737/2026-32, včetně souborů, příloh, metadat a technických záznamů o vypravení a doručení.

Proti rozhodnutí NSZ ze dne 30. 7. 2026, č. j. SIN 55/2026-19, jsem dne 1. srpna 2026 podal prostřednictvím NSZ odvolání v celém rozsahu, určené ÚOOÚ jako odvolacímu orgánu. Odvolání bylo NSZ doručeno dne 1. srpna 2026.

Dne 24. srpna 2026 jsem ÚOOÚ výslovně požádal, aby sdělil, zda a kdy NSZ odvolání předložilo, pod jakým číslem jednací a spisovou značkou je vedeno, od kterého dne běží patnáctidenní lhůta podle § 16 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., na který den připadá její konec, jaké procesní úkony byly učiněny a zda byl použit postup podle § 16 odst. 4 téhož zákona.

Odvolání bylo NSZ doručeno 1. 8. 2026. Ke dni 2. 10. 2026 uplynulo 62 dnů. Proto žádám o okamžité objasnění, kdy bylo odvolání ÚOOÚ skutečně předloženo (bylo mi úřadem sděleno, že se tak stalo dne 17.8.2026), tedy, zda již marně uplynula zákonná lhůta pro rozhodnutí.

Požaduji zejména

- sdělit následné procesní úkony ÚOOÚ po obdržení odvolání;
- sdělit konec zákonné lhůty k rozhodnutí;
- pokud dosud nebylo rozhodnuto a zákonná lhůta již uplynula, bezodkladně vydat rozhodnutí, které je rozhodné pro podporu důvodnosti argumentace v zásahové žalobě na Nejvyšší státní zastupitelství, o čemž byl úřad opakovaně obeznámen a žádána naléhavost projednání;

III. Kancelář prezidenta republiky – stížnost podle § 16a InfZ

Druhá samostatná věc se týká informačního řízení vůči Kanceláři prezidenta republiky. Dne 10. srpna 2026 byla aliancí Cannabis is The Cure, z.s. v mém zastoupení podána opakovaná stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. proti postupu KPR, konkrétně proti sdělení KPR ze dne 7. srpna 2026, č. j. KPR 5772/2026-2, a proti závěru, že předchozí stížnosti bylo zcela vyhověno autoremedurou.

Podání požadovalo věcné vypořádání dosud neposkytnutých informací a v případě, že stížnosti nebude plně vyhověno, její předložení spolu s úplným spisovým materiálem nadřízenému orgánu.

Ke dni 2. října 2026 požaduji zjistit, zda a kdy KPR tuto stížnost ÚOOÚ předložila, pod jakým číslem jednací a spisovou značkou ji ÚOOÚ vede, kdy začala běžet lhůta k rozhodnutí a jaké úkony byly provedeny.

Požaduji zejména

- sdělit, zda a kterého dne KPR předložila stížnost ze dne 10. 8. 2026 ÚOOÚ;
- sdělit číslo jednací a spisovou značku ÚOOÚ;
- pokud KPR stížnost nepředložila, tuto skutečnost výslovně potvrdit a přijmout odpovídající procesní opatření;
- pokud byla stížnost předložena, sdělit datum jejího doručení ÚOOÚ, počátek a konec lhůty k rozhodnutí;
- sdělit všechny dosud provedené procesní úkony;
- pokud již uplynula zákonná lhůta a nebylo rozhodnuto, bezodkladně vydat rozhodnutí.

IV. Česká televize, Rada ČT a RRTV – podnět doručený 15. 7. 2026

Třetí větev je skutkově i právně odlišná a netýká se INFZ. Dne 14. července 2026 jsem podal ÚOOÚ podnět k prověření dlouhodobého systematického zpracování nepřesných, neúplných a podle mého tvrzení stigmatizujících osobních údajů Českou televizí, Radou České televize a RRTV. Podnět byl ÚOOÚ doručen dne 15. července 2026 a výslovně souvisel také se žalobou proti České televizi vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 C 69/2026.

Dne 12. srpna 2026 jsem podnět důkazně a skutkově doplnil. Výslovně jsem uvedl, že nejde o nový podnět, nýbrž o doplnění původní věci, které má být se všemi přílohami připojeno k podnětu ze dne 14. 7. 2026.

Současně jsem požádal o informaci, jaké konkrétní procesní a jiné úkony ÚOOÚ od doručení původního podnětu dne 15. 7. 2026 provedl, zda vyzval Českou televizi, Radu ČT nebo RRTV k vyjádření či součinnosti a zda od těchto subjektů obdržel podklady.

Dne 24. srpna 2026 jsem ÚOOÚ znovu naléhavě požádal o sdělení čísla jednacího a spisové značky původního podnětu, potvrzení připojení dodatku ze dne 12. 8. 2026, chronologii všech úkonů, informaci o součinnosti České televize, Rady ČT a RRTV, aktuální procesní stav a konkrétní lhůtu použitelnou pro další vyřízení. Odpovědi jsem se dosud nedočkal.

ČASOVÝ LIMIT PODLE ČL. 78 ODS. 2 GDPR

Podnět/stížnost byl ÚOOÚ doručen dne 15. 7. 2026. Čl. 78 odst. 2 GDPR výslovně spojuje právo subjektu údajů na účinnou soudní ochranu se situací, kdy příslušný dozorový úřad stížnost nevyřizuje nebo do tří měsíců neinformuje subjekt údajů o pokroku nebo výsledku jejího vyřízení. Při počítání této tříměsíční doby od doručení dne 15. 7. 2026 připadá její konec na 15. 10. 2026. Ke dni tohoto podání, 2. 10. 2026, proto do uvedeného časového limitu zbývá 13 dnů.

Žádám, aby ÚOOÚ tuto skutečnost považoval za výslovné upozornění na blížící se časový limit a nejpozději do 15. 10. 2026 stížnost vyřídil nebo mě v souladu s čl. 78 odst. 2 GDPR informoval o pokroku či výsledku jejího vyřízení.

Požaduji zejména

- sdělit číslo jednací a spisovou značku podnětu ze dne 14. 7. 2026, doručeného dne 15. 7. 2026;
- sdělit, pod jakým evidenčním údajem byl připojen dodatek ze dne 12. 8. 2026;
- sdělit úplnou chronologii úkonů ÚOOÚ od 15. 7. 2026 do 2. 10. 2026;
- sdělit, zda a kdy byla oslovena Česká televize, Rada České televize a RRTV a jaké podklady od nich ÚOOÚ obdržel;
- sdělit, zda bylo zahájeno předběžné šetření, kontrola, dozorový postup nebo jiné řízení;
- sdělit, jak ÚOOÚ podnět procesně kvalifikoval a jakou lhůtu na jeho vyřízení považuje za použitelnou;
- výslovně potvrdit, zda ÚOOÚ počítá tříměsíční dobu podle čl. 78 odst. 2 GDPR od 15. 7. 2026 a její konec na 15. 10. 2026; pokud nikoli, uvést jiné rozhodné datum a právní důvod;
- nejpozději do 15. 10. 2026 stížnost vyřídil nebo mě informovat o pokroku či výsledku jejího vyřízení tak, aby nebyl naplněn stav předvídaný čl. 78 odst. 2 GDPR.

V. Společný procesní požadavek

Žádám, aby toto podání nebylo vyřízeno pouze obecným sdělením, že jednotlivé věci jsou v řešení. U každé ze tří větví žádám samostatně uvést následující údaje:

Údaj — Požadovaný obsah

Evidence — číslo jednací a spisová značka

Doručení — datum doručení / předložení věci ÚOOÚ

Úkony — datum a stručné označení každého procesního úkonu

Lhůta — právní základ, počátek a konec lhůty

Stav — aktuální procesní stav a odpovědný útvar

Náprava — konkrétní opatření a datum jeho provedení

VI. Závěr

V první věci čekám od 1. srpna 2026 na rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí NSZ č. j. SIN 55/2026-19.

Ve druhé věci čekám od 10. srpna 2026 na procesní výsledek stížnosti podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. ve věci č. j. KPR 5772/2026-2.

Ve třetí věci byl podnět ÚOOÚ doručen již 15. července 2026, dne 12. srpna 2026 byl doplněn a dne 24. srpna 2026 jsem výslovně žádal o sdělení spisové značky, dosavadních úkonů, procesního stavu a použitelné lhůty. Současně výslovně upozorňuji, že tříměsíční časový limit podle čl. 78 odst. 2 GDPR při počítání od doručení dne 15. 7. 2026 připadá na 15. 10. 2026.

ŽÁDÁM O BEZODKLADNOU NÁPRAVU, SDĚLENÍ VŠECH CHYBĚJÍCÍCH EVIDENČNÍCH A PROCESNÍCH ÚDAJŮ A VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ VŠUDE TAM, KDE JIŽ MARNĚ UPLYNULA ZÁKONNÁ LHŮTA.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

ID datové schránky: r8u3nhx

Důkazní podklady

- Rozhodnutí NSZ ze dne 30. 7. 2026, č. j. SIN 55/2026-19, a odvolání ze dne 1. 8. 2026.
- Stížnost aliance Cannabis is The Cure,z.s. podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 10. 8. 2026 ve č. j. KPR 5772/2026-2.
- Podnět ÚOOÚ ze dne 14. 7. 2026, doručený dne 15. 7. 2026.
- Dodatek k podnětu ze dne 12. 8. 2026.
- Žádost ÚOOÚ ze dne 24. 8. 2026 o vydání informace a sdělení stavu dvou věcí vedených ÚOOÚ.